

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 337/2532

นาย ไฉฉิม แซ่เล่า

โจทก์

นาย เป็ล้อง นิตี ลัทธิ

ผู้ร้อง

นาง กิมเฮียะ สันติระชัยวัฒน์ นา กับพวก

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 512

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ตามบทบัญญัติมาตรา 512 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู่ราคาเองหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคาดังนั้น หมายถึงผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่นำออกขายทอดตลาดนั่นเอง จะเข้าสู่ราคาเอง หรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคามีได้ใจทักเป็นเพียงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีใช่เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ขายทอดตลาด ย่อมจะเข้าสู่ราคาเองหรือให้บุตรหรือญาติของตนเข้าสู่ราคาได้.(ที่มา-สงเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ชำระหนี้ให้โจทก์ แต่จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระ โจทก์จึงบังคับคดียึดทรัพย์รวมทั้งที่ดินโฉนดเลขที่ 5723 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก เนื้อที่ 2 งาน 94 ตารางวา เพื่อนำออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้โจทก์ ได้มีการขายทอดตลาดโดยติดจำนองหลายครั้งครั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2528 ผู้ร้องเป็นผู้ซื้อได้ในราคา 850,000 บาท แต่ผู้ร้องไม่ชำระราคา ศาลชั้นต้นจึงให้ขายทอดตลาดใหม่ และมีการขายทอดตลาด

ใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2528 ปรากฏว่านายอำ สว่างอริยสกุล เป็นผู้เสนอให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 200,000 บาท ผู้ร้องไม่คัดค้าน แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าราคาต่ำไม่อนุญาตให้ขาย และมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดใหม่ วันที่ 30 เมษายน 2528 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดใหม่ ปรากฏว่านางสาวเพ็ญศิริมณีวัฒนา เป็นผู้ซื้อได้ในราคา 600,000 บาท ซึ่งการขายทอดตลาดครั้งนี้ไม่คุ้มราคาขายชั้นเดิม ราคาต่ำไปจำนวน 250,000 บาท และยังต้องเสียค่าประกาศการขายทอดตลาด 150 บาท กับค่ารักษาทรัพย์อีก 2,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดชั้นเดิม 252,150 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2528 ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 15 วัน ผู้ร้องทราบคำสั่งของศาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2528 ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2528 ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นกรณีนี้มีความว่าผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดครั้งแรกเป็นเงิน 850,000 บาท และเมื่อนำออกขายทอดตลาดใหม่ปรากฏว่าขายได้เพียง 600,000 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำมากไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาที่แท้จริง เป็นการไม่ชอบและไม่สุจริต เพราะผู้เข้าสู่ราคาล้วนเป็นบุตรภริยาและญาติกับโจทก์จึงร่วมกันกดราคาซื้อให้ต่ำลง ทั้งบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้เข้าสู่ราคาแทนโจทก์ เป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 512 ดังนั้น การขายทอดตลาดครั้งหลังย่อมไม่สมบูรณ์ ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาด และให้มีการขายทอดตลาดใหม่

โจทก์และนายชิต บำรุงจิต เจ้าพนักงานบังคับคดีต่างยื่นคำคัดค้านเป็นทำนองเดียวกันว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอยกเลิกการขายทอดตลาด เพราะผู้ร้องไม่มีส่วนได้เสีย การขายทอดตลาดกระทำโดยสุจริต เปิดเผย ถูกต้องตามระเบียบ และผู้เข้าสู่ราคามีได้เป็นผู้ต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งในการขายทอดตลาดครั้งหลังเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2528 ผู้ร้องได้ทราบถึงการขายทอดตลาดในวันดังกล่าว นั้นแล้ว แต่ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอยกเลิกการขายทอดตลาดและให้มีการขายทอด

ตลาดใหม่เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2528 จึงล่วงเลยกำหนดระยะเวลา 8 วันตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ร้องไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องผู้ร้องทราบถึงการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2528 แต่มายื่นคำร้องคัดค้านเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2528 จึงเกินกำหนดระยะเวลา 8 วัน นับแต่วันทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไป

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จะขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดได้นั้น ความต้องปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริต หรือดำเนินการขายทอดตลาดโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่า ด้วยวิธีการขายทอดตลาดเท่านั้น กรณีนี้ปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ร้องไม่ชำระราคาและมีการขายทอดตลาดใหม่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2528 มีผู้เสนอราคาถึง 10 ครั้ง แต่มีผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นเงิน 200,000 บาทซึ่งในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ปรากฏว่าผู้ร้องอยู่รู้เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านว่าราคาที่มีผู้เสนอสูงสุด 200,000 บาทนั้นเป็นราคาที่ต่ำไป ทั้ง ๆ ที่ราคาต่ำกว่าราคาที่ผู้ร้องประมูลซื้อถึง 650,000 บาทแต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าราคาต่ำไปจึงมีคำสั่งให้มีการขายทอดตลาดใหม่อีก และในการขายทอดตลาดใหม่ครั้งนี้ปรากฏว่านางสาวเพ็ญศิริเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดถึง 600,000 บาท มากกว่าการขายทอดตลาดใหม่ครั้งแรกที่ผู้ร้องไม่คัดค้านถึง 400,000 บาท แม้จะต่ำ

กว่าราคาที่ผู้ร้องซื้อทอดตลาดได้แต่เดิม 240,000 บาท ซึ่งในการขายทอดตลาดแต่ละครั้งก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริต หรือดำเนินการขายทอดตลาดโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ และข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดแต่ประการใด สำหรับข้อที่ผู้ร้องอ้างว่า การขายทอดตลาดใหม่ครั้งหลังเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2528 เป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 512 นั้น เห็นว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู่ราคาเองหรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคานั้น หมายถึงผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดนั่นเอง จะเข้าสู่ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคาไม่ได้ สำหรับกรณีนี้โจทก์มิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด แต่เป็นเพียงเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ดังนั้น โจทก์ย่อมจะเข้าสู่ราคาเองหรือให้บุตรภริยาหรือญาติของตนเข้าสู่ราคาได้ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ร้องที่ว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขายทรัพย์สินให้แก่นางสาวเพ็ญศิริ มณีวัฒนาเป็นเงิน 600,000 บาท เป็นราคาที่ต่ำมากเพราะผู้สู่ราคาไม่สุจริตมีการสมรู้กดราคาให้ต่ำกว่าความเป็นจริงนั้น ไม่อาจยกขึ้นเป็นเหตุร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยชอบได้ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องเสีย นั้น ชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ